

개 선

제 목 별정직(전문계약직) 직원 관리절차 개선

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

공사는 인사규정, 별정직직원 관리요령에 의거 필요시 전문지식, 기능 또는 경험을 요하는 직무 또는 특수직무 수행을 위해 전문계약직 직원을 채용하고 있으며 전문계약직들에게 부여된 업무의 특수성 및 직책 등을 감안하여 처우 및 보수를 지급하고 있다.

아울러 별정직관리요령에 의거 전문계약직은 1년 이내로 고용하는 것을 원칙으로 하되 법령 및 별도계약에 따라 기간을 달리 할 수 있는 것으로 명시하고 있다.

상기사항에 미루어 채용된 전문계약직 직원들의 보수, 성과급 및 고용기간의 연장은 전문계약직 직원들의 성과를 바탕으로 한 공정한 평가체계에 의해 산정되어야 하며 이를 위해서는 채용 당시 고용계약서상에 채용후보자의 명확한 임무, 업무 내역 및 보고체계가 부여되고 이에 따른 평가항목에 대한 쌍방간의 합의가 선행되는 것이 타당하다 할 것이다.

이는 또한 사용자 및 근로자(전문계약직)간 업무수행에 대한 법적분쟁이 발생할 경우 등에 대비, 법적인 판단을 위한 증거자료로도 활용 될 수 있는 중요한 사항으로 판단된다.

상기사항에도 불구하고 최근 채용한 ○○○○○○○○단 고문(2.24) 및 ◆◆◆◆ 본부장 직무대행(4.1)의 경우, 고용계약서는 물론 부속서류 어디에도 채용후보자의 구체적인 업무, 보고체계, 평가방안에 대한 명시가 전혀 없다.¹⁾ 또한 성과급 지급과 관련해서도 단순히 공사 경영성과 결과에 따라 지급한다고만 되어 있어 성과급 지급에 대한 기준이 모호하며 실제 수행업무와의 연계성이 결여되어 있다.

이는 과거 전문계약직으로 채용한 ●●고문, ☒☒☒☒☒☒원장의 채용계획서 및 고용계약서상에 구체적인 업무, 성과평가 항목(KPI) 및 평가방법 그리고 이에 따른 성과급 산정 방식을 명시한 사례와 비교시 대비되는 사항이다.²⁾

특히 ○○○○○○○○단 고문의 경우 1급 상당으로 ○○○○○○○○단의 고문으로 채용된 이후, ▲▲▲▲단의 고문 및 ■■■■본부의 고문으로 겸직발령(4.15)을 거쳐 최근 ■■■■본부의 고문으로 보임(7.20) 되었음에도 고용계약서상의 담당직무 명칭만 당사자와 사측간에 상호합의하에 변경했을 뿐 업무영역 및 보고체계 변경에 대한 명시가 없어 자칫 해당본부내에서의 책임과 권한에 대한 이슈가 제기될 수 있는 상황이다.

1) 2건의 채용건 모두 고용계약서상에 채용직위(제 3조 담당직무) 및 상사의 직무상 명령에 복종하여야 한다(제5조 준수사항)고만 명시하고 있음

2) ●●고문은 2009. 12월 채용, ☒☒☒☒☒☒원장은 2010.3월 채용

상기와 같이 전문계약직과의 고용계약서가 미흡하게 작성, 체결된 데에는 이에 대한 명확한 규정이 없는 것으로 판단되며 이를 위한 조치마련이 시급한 것으로 판단된다.

조치할 사항

○○○○처장은 별정직 직원 채용, 재계약 등 직원 관리시 구체적인 업무, 보고체계, 성과관리체계 등이 고용계약서상에 반영되도록 계약변경, 규정개정 등 필요한 방안을 마련하시기 바랍니다.(개 선)